

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E DA TABELA DE VENCIMENTOS

Art. 17 A carreira é composta por cargos que se subdividirão em classes e níveis, ficando definidos nos seguintes grupos

- I - Técnico Legislativo de Nível Fundamental - TLNF;
- II - Técnico Legislativo de Nível Médio - TLNM,
- III - Técnico Legislativo de Nível Superior - TLNS,
- IV - Procurador Legislativo - PL

§ 1º Os atuais ocupantes dos cargos de Agente de Apoio Legislativo e Auxiliar de Apoio Legislativo serão enquadrados no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, os atuais ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio Legislativo e Assistente de Apoio Legislativo serão enquadrados no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, e os ocupantes do atual cargo Técnico de Apoio Legislativo serão enquadrados no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior

§ 2º A estrutura nominal, os símbolos dos cargos das carreiras e quantitativos são parte integrante do Anexo V desta lei

§ 3º A especialidade e a natureza do cargo ou a sua categoria profissional são identificadas pela denominação complementar ou pelas especificações, de acordo com o Anexo X desta lei, observado o quantitativo previsto na forma do parágrafo anterior

§ 4º Os valores dos vencimentos dos cargos integrantes das carreiras são os fixados no Anexo VIII desta lei, escalonados em referências designadas por numeração cardinal crescente, ou categorias, com intervalos em níveis percentuais entre uma referência ou categoria e outra, constituindo as faixas de vencimentos

§ 5º Os vencimentos dos servidores públicos contemplados nesta lei, bem como proventos e pensões respectivas, são irredutíveis e somente poderão ser fixados ou alterados por lei, observada a iniciativa privativa, assegurada a revisão geral anual, de acordo com a inflação do período, sempre na mesma data, qual seja, em 28 de outubro de cada ano, e respeitada a proporcionalidade entre os cargos

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO, DO INGRESSO E DO DESENVOLVIMENTO NAS CARREIRAS

Art. 18 As atribuições típicas dos cargos que compõem cada carreira, os requisitos básicos de formação, de experiência e de capacitação de cada um são parte do Anexo X desta lei

Art. 19 O ingresso aos cargos das carreiras dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de caráter competitivo, e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, e nomeado na referência inicial da classe e carreira para a qual foi aprovado

Parágrafo único A nomeação e o provimento do candidato aprovado serão efetivados mediante a existência de vaga, a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Art. 20 Na realização de concurso público, serão reservadas vagas às pessoas portadoras de deficiência física de, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas, atendidos os requisitos para a investidura e observada a compatibilidade das atribuições do cargo com o grau de deficiência do candidato

Art. 21 Na nomeação de servidores, serão rigorosamente observados os requisitos mínimos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso e no Anexo X desta lei, sob pena de ser o ato de nomeação nulo de pleno direito, não gerando qualquer obrigação para a Assembleia Legislativa, nem qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar a responsabilidade para quem lhe der posse

Art. 22 O servidor, na data em que completar ano de efetivo serviço na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, após concluído o estágio probatório, fará jus à progressão de uma referência, que será automaticamente implantada pelo setor competente

Art. 23 Anualmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, o setor competente receberá juntamente com o Formulário X, fotocópias e originais, para a devida conferência, dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados pelo servidor que preencham os requisitos do art. 44 e seus parágrafos e do art. 45 para, sendo válidos, ser efetivada a contagem de pontos para possível progressão ou promoção na respectiva carreira

Parágrafo único Se o número de pontos obtidos não for suficiente para a progressão ou promoção, serão acumulados numa bolsa de pontos de cada servidor, até atingir o número mínimo de pontos necessários, para a mudança de referência

Art. 24 O desenvolvimento do servidor nas carreiras dar-se-á no mesmo cargo, através da promoção e da progressão

§ 1º O servidor do quadro de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso fará jus à progressão ou promoção após concluído o período de estágio probatório de três anos

§ 2º As progressões serão anuais, à razão de uma referência por ano. O servidor deverá percorrer todas as referências da classe em que se encontra como requisito para a promoção à classe seguinte

§ 3º O servidor do quadro de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso poderá antecipar sua progressão na classe ou promoção para a classe seguinte do mesmo cargo no qual esteja enquadrado, apresentando ao setor competente, diplomas e certificados nos termos do art. 25 desta lei

Art. 25 Para a progressão e promoção anual dos servidores de carreira nos respectivos cargos, serão observados os seguintes critérios

- I - tempo líquido de efetivo serviço público prestado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apurado em dias;
- II - cargos de chefia ou supervisão ocupados em caráter efetivo ou em substituição, desde que não tenham sido incorporados aos vencimentos do servidor,
- III - carga horária de cursos frequentados, patrocinados ou não pelo Poder Legislativo,
- IV - tempo de formado em curso de nível médio profissionalizante ou superior

Art. 26 Para efeito de progressão dos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, serão observadas as regras constantes do Anexo IX desta lei

Art. 27 A jornada de trabalho dos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso é de 06 (seis) horas diárias, ressalvados os horários especiais das categorias diferenciadas de servidores

CAPÍTULO V

DO REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS CARGOS DE CARREIRA

Art. 28 O reenquadramento dos servidores efetivos e estáveis nas respectivas carreiras e nos novos cargos criados obedecerá às normas estabelecidas nesta lei e será feito por Ato Administrativo da Mesa Diretora

Art. 29 Os servidores serão reenquadrados nos cargos de acordo com o Anexo V, conforme a equivalência constante do Anexo VII e com atribuições estabelecidas no Anexo X, respeitado o direito adquirido

CAPÍTULO VI

DOS CARGOS DE DIREÇÃO GERAL, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO, DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR E DE ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO

Art. 30 Os cargos de Direção Geral, Assessoramento e Supervisão serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas funções e atribuições

Art. 31 Os cargos de provimento em comissão, para efeito de nomeação ou de designação, serão de livre escolha da Mesa Diretora, observado os limites percentuais previstos nesta lei

Art. 32 Os cargos de provimento em comissão são divididos em

- I - Cargos de Direção Superior Legislativo - DSL,
- II - Cargos de Direção Intermediária - COR/GER,
- III - Cargos de Assessoramento e Assistência - ASE/ASI/AAL
- IV - Cargos de Assessoramento Parlamentar - AP

§ 1º Os cargos previstos nos incisos deste artigo são os constantes dos Anexos III e IV desta lei

§ 2º Os cargos de Direção Geral e Assessoramento, constantes da Lei nº 7.099, de 30 de dezembro de 1998, passam a denominar-se cargos de Direção Superior Legislativo - DSL, Direção Intermediária - COR/GER, Assessoramento e Assistência - ASE/ASI/AAL e cargos de Assessoramento Parlamentar - AP

Art. 33 Em caso de substituição de cargos de Direção, Coordenação e Gerência, o servidor de carreira obterá automaticamente as vantagens pecuniárias do cargo em comissão que exerceu durante o período de substituição

Art. 34 A jornada de trabalho dos cargos comissionados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso é de 40 (quarenta) horas semanais

TÍTULO III

CRITÉRIOS PARA REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

CAPÍTULO I

DO ENQUADRAMENTO

Art. 35 O enquadramento de que trata o inciso XVII do art. 16 obedecerá aos critérios estabelecidos nesta lei

Art. 36 O enquadramento nos respectivos cargos, classes e referências será feito de acordo com o total de pontos obtidos pelo servidor nos fatores correspondentes ao cargo no qual foi enquadrado, de acordo com as tabelas de pontos constantes do Anexo IX desta lei

Art. 37 O enquadramento obedecerá à lotação estabelecida para cada unidade, de acordo com Anexo V desta lei

Art. 38 O enquadramento nas referências de vencimentos correspondentes aos cargos será feito de acordo com a tabela de pontuação, Anexo IX, fatores referentes a tempo líquido de efetivo serviço público, tempo em cargos de chefia ou de supervisão - ocupados em caráter efetivo ou em substituição; carga horária de cursos de treinamento compatíveis com a atividade fim da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tempo de formação em curso superior ou médio profissionalizante

CAPÍTULO II

DOS CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO

Art. 39 O tempo de serviço do servidor será apurado em dias

Art. 40 Os servidores que exerceram ou tenham exercido cargos ou funções de chefia e supervisão previstos na estrutura organizacional da Assembleia, em caráter permanente ou em substituição, obterão referências adicionais, de acordo com o tempo de exercício nos mesmos previstos no Anexo IX, Tabela III

§ 1º A comprovação do exercício do cargo em comissão ou da função deverá ser feita através de cópia do ato de designação ou de outro documento legal

§ 2º A substituição será considerada, para aumento de referência, apenas uma única vez

Art. 41 O servidor reenquadrado como Técnico Legislativo de Nível Médio, mas que possuir curso superior completo ou especialização de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas, será automaticamente promovido para o primeiro nível da Classe D na carreira correspondente

Parágrafo único A escolaridade referida no caput deste artigo deverá ser devidamente comprovada através do diploma, carteira de registro profissional ou outro documento legal correspondente

Art. 42 O servidor reenquadrado como Técnico Legislativo de Nível Fundamental, mas que possuir curso médio completo, será automaticamente promovido para o primeiro nível da Classe D na carreira correspondente